



CUT: 102298-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0252-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 07 de septiembre de 2026

VISTO:

El escrito con Código Único de Trámite (CUT) 102298-2026 presentado en fecha 20.07.2026, por la empresa **INTERSUR CONCESIONES S.A.** con RUC N° 20511130124, sobre solicitud de desistimiento al trámite de autorización de ejecución de obras mínimas en fuentes naturales de agua para el proyecto denominado “*Ejecución de obras mínimas, protección con material propio y de préstamo, Km 186+182 LD IZQ*”, ubicado en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya, departamento de Puno, presentado en fecha 27.05.2026.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 189 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, establece como facultad del administrado, desistirse del procedimiento o de su pretensión con el objetivo que dicho acto dé por concluido el procedimiento administrativo y no produzca efectos jurídicos.

SEGUNDO.- Que, los numerales 189.1, 189.4, 189.5 y 189.6 del citado artículo, refieren que el desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá que posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento; asimismo, establece que el desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia y señale su contenido y alcance, podrá realizarse en cualquier momento antes de que se notifique la resolución final que agote la vía administrativa, aceptándose de plano y declarándose concluido el procedimiento, precisándose también que deberá señalar expresamente si se trata de un desistimiento de la pretensión o del procedimiento dado que si no se precisa se considerará que se trata de un desistimiento del procedimiento.

TERCERO.- Que, el numeral 16.1 del artículo 16 del TUO de la LPAG, establece que el acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, en esa línea, la emisión o suscripción formal de una resolución por la autoridad administrativa no genera efectos jurídicos ni produce vinculación frente a los administrados mientras dicha decisión no haya sido perfeccionada mediante una notificación formalmente válida.



CUARTO.- Que, mediante el escrito IC-1156/26.JCS presentado en fecha 20.07.2026, la administrada, solicitó expresamente el desistimiento del procedimiento administrativo de autorización de ejecución de obras mínimas correspondiente al proyecto *"Ejecución de obras mínimas, protección con material propio y de préstamo, Km 186+182 LD IZQ"*, ubicado en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya, departamento de Puno.

QUINTO.- Que, si bien la Resolución Directoral N° 0197-2026-ANA-AAA.MDD fue emitida el 21.07.2026 que declaró improcedente la solicitud de autorización de ejecución de obras mínimas para el proyecto denominado *"Ejecución de obras mínimas, protección con material propio y de préstamo, Km 186+182 LD IZQ"*, ubicado en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya, departamento de Puno, se advirtió que fue remitida por correo electrónico el 03.08.2026; sin embargo, de la revisión de los actuados se verifica que la administrada nunca confirmó la recepción del mencionado correo, no existiendo acuse de recibo alguno en el expediente administrativo.

SEXTO.- Que, mediante el Informe Legal N°0120-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 01.09.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua concluyó: i) No se configuró una notificación legalmente realizada que surta efectos conforme lo establece numeral 16.1 del artículo 16 del TUO de la LPAG, por tanto, la Resolución Directoral N° 0197-2026-ANA-AAA.MDD jamás adquirió eficacia jurídica frente a la administrada. Asimismo, al momento en que ingresó la solicitud de desistimiento (20.07.2026), la causa se encontraba formal y materialmente dentro de la oportunidad legal para que la autoridad se pronuncie sobre la voluntad des desistimiento expresada por administrada; ii) En su escrito de desistimiento la administrada ha precisado taxativamente que el desistimiento recae de manera exclusiva sobre el procedimiento materia de evaluación a efectos de reformular su expediente técnico, dejando a salvo su derecho de pretensión; constatándose además que dicha petición no contraviene el interés público ni lesiona derechos de terceros. Por tanto, corresponde declarar la ineficacia de la Resolución Directoral N° 0197-2026-ANA-AAA.MDD por no haberse perfeccionado su notificación y, en consecuencia, aceptar el desistimiento del procedimiento presentado por la administrada, disponiendo la conclusión y el archivo definitivo del expediente.

SÉPTIMO.- Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 189 del TUO de la LPAG y el artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR INEFICAZ Y DEJAR SIN EFECTO la Resolución Directoral N° 0197-2026-ANA-AAA.MDD emitida el 21.07.2026, al no haberse perfeccionado su notificación legal y carecer de eficacia jurídica frente a la administrada conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- ACEPTAR el desistimiento al trámite de autorización de ejecución de obras mínimas en fuentes naturales de agua para el proyecto denominado *"Ejecución de obras mínimas, protección con material propio y de préstamo, Km 186+182 LD IZQ"*, ubicado en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya, departamento de Puno, presentado en fecha 27.05.2026 por la empresa **INTERSUR CONCESIONES S.A.**

ARTÍCULO 3.- DECLARAR concluido el presente procedimiento administrativo, disponiendo el archivamiento definitivo.

ARTÍCULO 4.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa Intersur Concesiones S.A. a su correo electrónico señalado; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8F7BD690

Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8F7BD690